OVĚŘENÁ VEŘEJNÁ KOPIE PDF

Tato veřejná kopie byla vytvořena z ověřeného textového přepisu listiny. Nejde o byte-identický originální soubor; obsah je publikován pro veřejnou evidenci a čitelnost.

MĚSTSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V PRAZE

náměstí 14. října 2188/9

150 00 Praha 5

Mgr. Dušan Dvořák

Edukativní konopná klinika, z.s.

Ospělov 6

798 55 Ludmírov

ID datové schránky: r8u3nhx

Praha 27. 8. 2026

3 KZN 974/2026-103

Podání Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 29. 7. 2026, doplněné dne 15. 8. 2026 - podnět k výkonu dohledu nad postupem Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 ve věci sp. zn. ZN 87/2026 - vyrozumění o výsledku dohledu

Dne 29. 7. 2026 bylo Městskému státnímu zastupitelství v Praze (dále jen MSZ v Praze), prostřednictvím datové schránky, doručeno podání Mgr. Dušana Dvořáka z téhož dne označené jako „Žádost o přezkoumání vyřízení podání podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství“, které v zásadě směřovalo proti vyrozumění Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 7 (dále jen OSZ 7) ze dne 28. 7. 2026, č. j. ZN 87/2026-47. Uvedené podání pak bylo doplněno podáním ze dne 15. 8. 2026 (doručeno téhož dne prostřednictvím datové schránky), které bylo označeno jako „Doplnění žádosti o přezkoumání ze dne 29. července 2026 o novou skutečnost ze dne 14. srpna 2026; bez opakování dříve uplatněných námitek“. Podatel v zásadě nesouhlasí se závěrem, že jeho podání ze dne 27. 5. 2026 v části týkající se úředních osob Ministerstva vnitra České republiky neobsahuje skutečnosti důvodně nasvědčující spáchání trestného činu.

Uvedené podání a jeho doplnění bylo podle svého skutečného obsahu, v souladu s § 59 odst. 1 trestního řádu a § 16a odst. 1 zákona o státním zastupitelství, posouzeno jako podnět k výkonu dohledu podle § 12d odst. 1 zákona o státním zastupitelství nad postupem OSZ 7 ve věci zde vedené pod spisovou značkou ZN 87/2026.

Nejprve prosím dovolte, abych stručně vymezil rozsah a účel dohledu. Dohled podle § 12d odst. 1 zákona o státním zastupitelství je vnitřním kontrolním mechanismem soustavy státního zastupitelství. Jeho účelem je přezkoumat, zda nejblíže nižší státní zastupitelství v konkrétní věci postupovalo v souladu s právními předpisy, pokyny obecné povahy nejvyššího státního zástupce a případnými závaznými pokyny. Vyšší státní zastupitelství je za tímto účelem oprávněno vyžadovat spisy, zprávy a vysvětlení a při zjištění pochybení přijmout opatření k nápravě. Podrobnosti upravuje rovněž § 1 odst. 2 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství. Dohled naproti tomu neslouží k abstraktnímu řešení odborných nebo právně-teoretických otázek, k obecnému přezkoumávání historické znalecké praxe, k nahrazování opravných prostředků v jednotlivých trestních řízeních ani k přezkumu postupů podle zákona č. 106/1999 Sb. Rozhodné v uvedené věci bylo, zda nižší státní zastupitelství správně posoudilo obsah postoupené části podání a zda z ní vyplývaly konkrétní skutečnosti odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení.

K posouzení podnětu byl státnímu zástupci MSZ v Praze k dispozici obsah všeobecného spisu OSZ 7, sp. zn. ZN 87/2026, přičemž z něj bylo zjištěno a ověřeno, že tomuto státnímu zastupitelství bylo dne 11. 6. 2026 postoupeno podání Mgr. Dušana Dvořáka ze dne 27. 5. 2026 s jeho přílohami, a to toliko v části týkající se možného jednání úředních osob Ministerstva vnitra České republiky. OSZ 7 tedy nebylo povinno souhrnně posuzovat veškerá jiná podání podatele směřující vůči policii, soudům, jiným státním zastupitelstvím nebo dalším orgánům veřejné moci, když připojené přílohy jsou značně rozsáhlé, obsahují řadu časově i věcně různorodých listin, odkazů, spisových značek, právních názorů a odborných polemik. Rozsah podání ani množství přiložených dokumentů však samy o sobě nenahrazují nezbytné skutkové vymezení trestného činu. Pro základní posouzení podstaty oznámení bylo rozhodné především to, zda je popsáno konkrétní jednání nebo opomenutí konkrétní či alespoň individualizovatelné úřední osoby, konkrétní porušená povinnost, následek, příčinná souvislost a odpovídající forma zavinění. Přílohy tyto chybějící znaky nedoplňují a jejich další podrobné třídění či vyhodnocování by nemohlo změnit základní právní závěr.

V první řadě se státní zástupce MSZ v Praze zabýval otázkou, zda na podkladě podání Mgr. D. Dvořáka byly dány podmínky pro zahájení úkonů trestního řízení.

Podle § 158 odst. 3 trestního řádu policejní orgán zahájí úkony trestního řízení tehdy, jsou-li zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin. Nepostačuje pouhé subjektivní přesvědčení podatele, obecný nesouhlas s postupem orgánu veřejné moci nebo požadavek, aby teprve orgány činné v trestním řízení vyhledaly možný skutek a jeho pachatele. Musí existovat konkrétní skutkový základ, který alespoň rámcově vymezuje jednání, osobu nebo určitelný okruh osob, dobu, způsob a následek. Tomu odpovídá komentářová literatura, podle níž trestní oznámení může zůstat ve fázi před zahájením přípravného řízení, jestliže jeho obsah ani další dostupné poznatky nedosahují prahu skutečností důvodně nasvědčujících spáchání trestného činu. V takovém případě není namístě vydat záznam podle § 158 odst. 3 trestního řádu ani postupovat podle § 159a trestního řádu, který předpokládá již zahájené prověřování (srov. Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, výklad k § 158 a § 159a; obdobně Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. Praha: Leges, pasáže k zahájení přípravného řízení). Ústavní soud pak ve své ustálené rozhodovací praxi vychází z toho, že oznamovateli nesvědčí subjektivní, natož ústavně zaručené právo na zahájení trestního stíhání jiné osoby. Je na státu a jeho orgánech, aby podle zákonných pravidel posoudily, zda jsou podmínky pro trestní řízení splněny (srov. např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 537/02, III. ÚS 221/08 a I. ÚS 3135/08). K možnosti založit podání bez postupu podle § 159a trestního řádu, nejsou-li splněny podmínky pro zahájení úkonů trestního řízení, lze odkázat též na usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1168/23.

Podle § 13 odst. 1 trestního zákoníku je trestným činem pouze protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje všechny znaky uvedené v trestním zákoně. Podatel ve svých podáních pak dovozuje možné naplnění zejména trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 trestního zákoníku a maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 trestního zákoníku. U trestného činu podle § 329 odst. 1 trestního zákoníku musí úřední osoba v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě či jinému neoprávněný prospěch vykonávat svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu, překročit ji nebo nesplnit povinnost vyplývající z její pravomoci. Komentářová literatura zdůrazňuje nutnost konkretizace výkonu pravomoci nebo nesplněné povinnosti a existenci takzvaného druhého úmyslu (srov. Šámal, P. a kol. Trestní zákoník II. § 140 až 421. Komentář. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2023, výklad k § 329). Nejvyšší soud v usnesení ze dne 29. 11. 2017, sp. zn. 5 Tdo 939/2017, potvrdil, že tento zvláštní úmysl musí být dán alespoň ve formě úmyslu nepřímého. U trestného činu podle § 330 trestního zákoníku je třeba označit konkrétní důležitý úkol úřední osoby, jehož splnění bylo podstatně ztíženo nebo zmařeno, konkrétní povinnost a hrubou nedbalost ve smyslu § 16 odst. 2 trestního zákoníku. Ani zde nepostačuje obecné tvrzení, že určitý resort dlouhodobě neřešil odbornou problematiku způsobem, který podatel považuje za správný.

Podání Mgr. D. Dvořáka ze dne 27. 5. 2026 v části týkající se Ministerstva vnitra České republiky tyto požadavky nesplňuje. Neoznačuje konkrétní úřední osobu, konkrétní úřední úkon nebo opomenutí, konkrétní pravomoc ani povinnost vyplývající z právního předpisu. Není v něm popsáno, kdy, v jaké věci a jakým způsobem měla určitá osoba svou pravomoc vykonat v rozporu s právním předpisem, překročit

ji nebo nesplnit povinnost. Rovněž nejsou uvedeny skutečnosti nasvědčující úmyslu způsobit škodu či jinou závažnou újmu nebo opatřit neoprávněný prospěch, ani hrubé nedbalosti ve vztahu ke zmaření konkrétního důležitého úkolu. Okolnost, že Ministerstvo vnitra nebo jeho útvary byly v minulosti seznamovány s názory podatele na metodiku stanovení THC, může dokládat pouze doručení určité argumentace. Sama o sobě však neprokazuje trestněprávně relevantní jednání. Trestní odpovědnost je individuální a nelze ji dovozovat z obecné institucionální vědomosti, z funkčního postavení neurčených osob ani z toho, že orgán veřejné moci nesdílí právní nebo odborný názor podatele.

Podstatná část podatelovy argumentace se pak týká toho, zda existoval obecně závazný právní předpis upravující metodiku měření THC, jak byly používány materiály UNODC a ENFSI, jak byla vymezována reprezentativnost vzorku, jaký význam měla dekarboxylace THCA, metoda GC/FID, nejistota měření nebo standardní operační postupy jednotlivých znaleckých pracovišť. Tyto otázky mohou být významné při hodnocení konkrétního znaleckého závěru v konkrétním trestním řízení. Jejich řešení náleží do dokazování v dané věci, včetně možnosti vyžádat doplnění odborného vyjádření či znaleckého posudku a uplatnit řádné nebo mimořádné opravné prostředky. Samotná existence odborné polemiky nebo rozdílných metodických dokumentů však bez dalšího nezakládá podezření z trestného činu úřední osoby Ministerstva vnitra.

Stejný závěr platí pro otázky notifikace technických předpisů, používání unijních zemědělských metodik, povinnosti položit předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie nebo správnosti soudních rozhodnutí. Dohled nad nižším státním zastupitelstvím není prostředkem k revizi pravomocných soudních rozhodnutí ani k nahrazování procesních prostředků, jimiž lze právní a důkazní námitky uplatnit v jednotlivém řízení. Ani případná nesprávnost právního názoru není bez konkrétních dalších okolností trestným činem.

Námitky týkající se postupů NCOZ, Policejního prezidia, Kriminalistického ústavu, Úřadu vnitřní kontroly nebo vyřizování žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb. přesahují předmět věci postoupené OSZ 7. Postoupení podání mezi jednotlivými policejními útvary nebo skutečnost, že interní či odborné šetření nebylo dosud ukončeno, neprokazují spáchání trestného činu úřední osobou Ministerstva vnitra. Nově předložené sdělení Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia ze dne 14. 8. 2026 dokládá pouze způsob procesního předání podání příslušnému útvaru. Podatel ostatně sám uvádí, že tato listina neprokazuje chybu konkrétní analýzy ani trestný čin.

K námitce neúplnosti předaných podkladů lze shrnout, že OSZ 7 bylo postoupeno podání ze dne 27. 5. 2026 s přílohami v přesně vymezené části spadající do jeho působnosti. Nebylo jeho úkolem znovu spojovat a souhrnně přezkoumávat všechny další větve rozsáhlého souboru podání, které směřovaly k jiným orgánům nebo se týkaly jiných osob a skutkových okruhů. Podatel současně neuvedl žádnou konkrétní skutečnost obsaženou pouze v některém jiném podání, která by doplnila chybějící znaky skutkové podstaty trestného činu úřední osoby Ministerstva vnitra. Rozsáhlost dalších listin proto nemohla ovlivnit základní právní posouzení věci.

Orgány činné v trestním řízení jsou povinny každé podání kvalifikovaně posoudit, nejsou však povinny zahajovat trestní řízení či provádět rozsáhlé vyhledávací dokazování jen proto, že podatel připojí velké množství listin a požaduje prověření širokého okruhu institucí a historických událostí. Takový postup by byl v rozporu s požadavkem, aby podezření podle § 158 odst. 3 trestního řádu mělo konkrétní skutkový základ. Nejde přitom o hodnocení významu jednotlivých příloh izolovaně, nýbrž o závěr, že ani v jejich souhrnu neindividualizují trestněprávně relevantní jednání konkrétní osoby.

Pokud tedy státní zástupce OSZ 7 po přezkoumání postoupené části podání dospěl k závěru, že neobsahuje skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, nebyl povinen předávat věc policejnímu orgánu k zahájení úkonů trestního řízení a nebyl ani povinen postupovat podle § 159a trestního řádu. Podání oprávněně zůstalo v neformální fázi před zahájením přípravného řízení.

Po přezkoumání spisového materiálu nebylo zjištěno, že by OSZ 7 pominulo skutečnost rozhodnou pro posouzení možné trestní odpovědnosti nebo postupovalo v rozporu s právními předpisy. Jeho závěr, že postoupená část podání neobsahuje konkrétní a přezkoumatelné skutečnosti důvodně nasvědčující

spáchání trestného činu podle § 329, § 330 nebo jiného ustanovení trestního zákoníku, je správný.

Z uvedených důvodů podnět Mgr. Dušana Dvořáka k výkonu dohledu odkládám jako nedůvodný. V postupu OSZ 7 ve věci sp. zn. ZN 87/2026 nebylo zjištěno pochybení, k jehož nápravě by bylo třeba využít oprávnění vyššího státního zastupitelství podle § 12d zákona o státním zastupitelství.

Uvedené stanovisko považujte ze strany Městského státního zastupitelství v Praze za konečné vyřízení věci.

Současně přijměte poučení podle § 1 odst. 4 vyhl. MS ČR č. 23/1994 Sb. o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů, že další obsahově shodné podněty již nebudou přezkoumávány a podatel nebude o jejich přijetí vyrozumíván.

JUDr. Luboš Pětník v.r.

státní zástupce

Za správnost: Jehličková V.